II. NOMBRE

PRENOMBRE Y APELLIDO

La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden.(art. 62)

Cumple una doble función:

1. es un atributo de la personalidad, y en ese sentido, al ser un elemento esencial, quien lo porta tiene derecho a usarlo y protegerlo de injerencias de terceros (protege intereses individuales).

2. es una institución de policía civil en la que tiene incumbencia el Estado para permitir la efectiva identificación de las personas dentro de la sociedad (protege intereses sociales).

CARACTERES DEL NOMBRE

- obligatoriedad: toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre;
- inmutabilidad: por principio, ninguna persona se encuentra facultada para cambiar su nombre excepto en aquellos supuestos contemplados por la ley;
- unidad: ningún sujeto puede tener más de un nombre;

CARACTERES DEL NOMBRE (continuación)

- indisponibilidad: se encuentra fuera del comercio, nadie puede enajenar, ceder ni donar su nombre;
- irrenunciabilidad: no se puede renunciar al nombre;
- imprescriptibilidad: no se puede adquirir o perder por prescripción;

Reglas para la elección del prenombre (art. 63 CCyC)

- corresponde a los padres o a las personas a quienes den su autorización; a falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la autorización al otro; en defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro Civil;
- no pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes;
- pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas.

Apellido del hijo matrimonial:

- Lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro.
- Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos.

Apellido del hijo extramatrimonial:

- Si tiene un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor.
- Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, lleva el primer apellido de alguno de los padres; si no hay acuerdo, se realiza sorteo.
- Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden;
- A falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del niño.

Apellido de persona menor de edad sin filiación determinada:

Debe ser anotada por el oficial del Registro Civil con el apellido que está usando, o en su defecto, con un apellido común.

La doctrina enuncia dos supuestos:

1) cuando no se ha inscripto el nacimiento de una persona y ella es hija de padres desconocidos; y

2) cuando la persona posee una partida de nacimiento y el Oficial del Registro Civil ha omitido consignar el apellido.

Apellido de los Cónyuges

- Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella.
- La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo.
- El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial.

Cambio de nombre

El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez.

Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a:

a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;

b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;

c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada.

Puede ejercer **acciones en defensa de su nombre**:

a) aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega; se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado;

b) aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso;

c) aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa perjuicio material o moral, para que cese el uso.

En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la publicación de la sentencia.